DECRETO N. 5.515 — DE 13 DE AGOSTO DE 1928

Restabelece, no Districto Federal, o inquerito policial, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionó a resolução seguinte:

Art. 1.º Fica restabelecido, no Districto Federal, o inquerito policial, obedecendo-se ás disposições do decreto numero 16.751, de 31 de dezembro de 1924, no que não fôr por esta lei modificado.

Art. 2.º As autoridades policiaes, ao terem, por qualquer meio, conhecimento da pratica de um crime de acção publica, procederão, immediatamente, ás diligencias necessarias á sua elucidação e ao descobrimento dos seus autores e cumplices, reduzindo-as a escripto em um só processado, abrangendo todas as peças que formam actualmente os autos de investigação e inquirição referidos no decreto mencionado no artigo anterior.

Art. 3.º O inquerito policial poderá ser iniciado:

I, a requerimento do Ministerio Publico, da parte offendida ou de quem tiver qualidade para represental-a;

II, por aviso de qualquer pessoa do povo (art. 4º);

III, por determinação das autoridades policiaes.

Paragrapho unico. O requerimento da parte offendida ou de quem tiver qualidade para represental-a deverá conter:

I, a narração do facto delictuoso, com todas as circumstancias, inclusive as de tempo e logar;

II, a individuação do indiciado, com os signaes caracteristicos, si fôr desconhecido, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, e a srazões de convição ou presumpção de ser elle o autor do delicto;

III, a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residencia.

Art. 4.º Qualquer pessoa do povo, que souber da existencia de crime ou contravenção, poderá verbalmente ou por escripto, dirigir-se á autoridade policial que, verificando a procedencia das informações, mandará tomal-as por termo, e proseguirá nas diligencias indispensaveis á apuração da verdade.

Art. 5.º O pedido de abertura de inquerito poderá ser indeferido, si não encontrar base para inicial-o a autoridade a quem a petição fôr dirigida.

Paragrapho unico. Deste despacho haverá recurso para o Chefe de Policia, de cuja decisão não caberá recurso algum.

Art. 6.º No caso de infracção penal cujos vestigios possam ser, de qualquer modo, examinados, a autoridade policial, nos crimes de acção publica, procederá immediatamente a corpo de delicto.

Art. 7.º Os exames enumerados no art. 195 do Codigo do Processo Penal deste Districto serão feitos por dois medicos legistas designados pela autoridade policial que tiver de presidir ao inquerito, a qual os encarregará de examinar e descrever com verdade e com todas as circumstancias o que encontrarem, descobrirem ou observarem.